

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 요구

감 사 명 : 2023년 내부통제 특정감사

제 목 : 입찰심사평가 제도 개선 필요

관계부서 : ●●팀

내 용

1. 업무 개요

공사 「계약업무처리규정」 제1조에 의하면, 동 규정의 제정 목적은 우리 공사가 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 따라 수행하는 용역, 공사 및 물품구매 계약의 업무처리 절차와 계약상대자를 선정하는데 있어 공정하고 합리적으로 평가하기 위한 방법 등에 관한 제반 필요사항을 규정하는 데에 있고, ●●팀은 「계약업무처리규정」의 주관부서로서 공사의 계약 관련 업무를 총괄하면서 입찰 평가 제도의 공정성, 합리성 제고를 위한 관리·개선 업무를 추진하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

공사 「청렴옴부즈만 운영에 관한 규정」 제1조에 의하면 청렴옴부즈만이란 공사가 행하는 업무 및 사업 중, 청렴의무 준수와 관련하여 취약한 분야에서 불합리한 제도·관행·업무절차 등을 발굴하고 그 개선·시정을 권고하는 사람을 의미하고, 동 규정 제2조에 따르면, 청렴옴부즈만은 공사 관련 업무에 대해 학식과 경험이 풍부한 자이거나 실질적으로 부패요인을 지적·발굴할 수 있는 관련 분야

전문가 중 도덕성·청렴성이 높은 자를 사장이 직접 또는 관련부서의 추천으로 위촉하도록 되어 있으며, 이에 공사는 현재 법률전문가를 포함한 4명⁵⁾의 청렴옴부즈만을 위촉·운영하고 있다.

그리고 「청렴옴부즈만 운영에 관한 규정」 제5조 제1항에서는 청렴옴부즈만의 구체적인 직무를 규정하고 있는데, 제2호에 따르면 청렴옴부즈만은 공사가 행하는 업무 및 사업 중 청렴취약분야에 대한 감시·평가의 직무를 수행한다고 되어 있으며, 「계약업무처리규정」 제46조에 따르면, 사업부서의 장은 사업의 내용이 대내외적으로 파급효과가 클 것으로 예상되는 일반사업 및 정책사업, 중장기 전략사업 등에 대한 심사 및 평가 시, 감사부서에서 요청 또는 사업부서의 장이 필요하다고 인정하는 경우 청렴옴부즈만이 심사 및 평가 과정을 참관하게 할 수 있다고 되어 있다.

상기 규정을 종합해보면, 공사는 대내외적으로 파급효과가 크고 부패 발생 가능성이 높은 사업에 대한 심사 및 평가 시 청렴옴부즈만을 참관하게 하여 심사의 공정성을 강화하는 장치를 마련해두고 있는데, 현행의 규정에 의하면 감사부서의 요청이 별도로 없는 한 청렴옴부즈만의 심사 및 평가 참관여부는 사업부서장의 재량에 의해 결정하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간(2022. 1. 1.~2023. 11. 30.) 기준, [표 1]에서 볼 수 있듯이, 수의계약을 제외한 10억 원 이상 용역계약⁶⁾ 총 39건 중 청렴옴부즈만이 입찰 심사에 참관한 경우는 5건에 불과하였고, [표 2]에서 볼 수 있듯이, 사업규모 10억

5) 2023. 11. 16. 기준

6) [표 1], [표 2]의 대상이 되는 용역

원 이상의 장기계속계약 총 6건 중 청렴옴부즈만이 심사에 참관한 경우는 단 1건으로 확인되었으며, 장기계속계약의 대부분을 차지하는 정보화사업의 입찰 심사평가에 청렴옴부즈만이 참관한 경우는 발견할 수 없었다.

[표 1] 10억 원 이상 용역사업 대상 청렴옴부즈만 입찰심사 참관 횟수

(단위: 개, 회)

용역 금액 기준	연간 용역 수		청렴옴부즈만 참관 횟수	참관비율
10억 이상 ~ 20억 미만	2022년	15	0	0.0%
	2023년	9	1	12.5%
20억 이상 ~ 40억 미만	2022년	5	0	0.0%
	2023년	7	4	57.1%
40억 이상	2022년	2	0	0.0%
	2023년	1	0	0.0%
총 계	39		5	12.8%

자료: SMS 용역대장관리 조회자료 및 청렴옴부즈만 운영현황 자료 재구성

[표 2] 10억 원 이상 장기계속계약 사업 대상 청렴옴부즈만 입찰심사 참관 횟수

(단위: 개, 회)

장기계속계약 사업	연간 용역 수		청렴옴부즈만 참관 횟수	참관비율
정보화사업	2022년	4	0	0.0%
	2023년	1	0	0.0%
그 외 기타	2022년	0	0	0.0%
	2023년	1	1	100.0%
총 계	6		1	17%

자료: SMS 용역대장관리 조회자료 및 청렴옴부즈만 운영현황 자료 재구성

즉, 일반 용역 사업에 비해 상대적으로 청렴 취약 분야에 해당되는 대규모 사업 용역의 경우, 입찰 심사 과정에서 더 높은 공정성·객관성이 요구되는데 반하여 실제 청렴옴부즈만이 입찰 심사에 참관한 사례는 매우 저조한 바, 일정 금액 이상의 대규모 용역사업의 입찰 심사 시 청렴옴부즈만의 참관 여부를

사업부서장의 재량에 맡기기 보다는 청렴옴부즈만의 참관을 의무화하는 방향으로 제도를 개선할 필요가 있다.

관계부서 의견

●●팀은 감사결과를 수용하면서 「계약업무처리규정」 개정을 통한 입찰심사 제도 개선에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 입찰 심사평가의 공정성 강화를 위하여 장기계속계약을 포함한 일정금액 이상의 대규모 용역사업의 입찰 심사평가 시 청렴옴부즈만을 필수로 참관시키도록 「계약업무처리규정」 제46조를 개정하시기 바랍니다.(개선)